



ESTATUTOS

COMUNIDAD INDÍGENA MUINA DEL MUNICIPIO LA MONTAÑITA CAQUETÁ

En el municipio de LA MONTAÑITA, Departamento del CAQUETÁ, República de Colombia, a los treinta (30) Días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), se reunieron los miembros afiliados de la comunidad indígena MUINA amparados por las normas constitucionales vigentes y regidas por medio del presente estatuto cuyo contenido son los siguientes:

CAPITULO I

DEL NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL

ARTICULO 1: DE LA CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. El pueblo Murui Muina, asentada en el municipio la montaña se organizan mediante los lineamientos de la ley 89 DE 1890 y los artículos 246, 287, 330, 356, el art 56 de la CP. De 1991, la cual registrá en lo administrativo de mediante la presente estatuto.

ARTICULO 2: DE LA COMUNIDAD DE LA DURACIÓN INDÍGENA MUINA. La organización indígena tendrá una duración indefinida, el plan de desarrollo va sujeto al plan de vida de la comunidad indígena Muina.

ARTICULO 3: EL DOMICILIO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, Sera en el municipio la montaña departamento del Caquetá.

ARTICULO 4: DE LOS OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, Tendrá por objeto a restablecer, restituir, garantizar la pervivencia, la conservación, las cosmovisiones, usos y costumbres del pueblo Murui Muina, construirá su plan de vida concertara su inclusión en el plan de desarrollo municipal de la Montaña, consolidara la propuesta de la propiedad colectiva del territorio , mediante la constitución del resguardo, trabajara para alcanzar la articulación y dinamización de la entidad territorial indígena ETIs, elaborar un plan estratégico de uso, manejo ambiental y ocupación del territorio colectivo, diseñara planes , programas, proyectos coherentes, concertara, contratara y ejecutara convenios inter institucionales sobre las necesidades prioritarias y de estas maneras buscara mejorar las condiciones y calidad de las familias indígenas.

CAPITULO II

DEL PATRIMONIO

ARTICULO 5: DE LOS PATRIMONIOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA. Estará conformado por.

1. Aportes mensuales de los afiliados y adherentes.
2. Por aportes económicos sobre responsabilidad social que aportan las empresas comunitarias o individuales que existan al interior de la comunidad.
3. Ingresos económicos que ingresan a la comunidad por aportes.
4. Donaciones que reciban de entidades públicas o privadas.
5. Donaciones, herencias, legados y comodatos de entidades naturales o jurídicas.
6. Bienes que por cualquier concepto ingresen a la comunidad indígena Muina.

UN CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HIJOS DE LA COCA, EL TABACO Y LA YUCA DULCE



ARTICULO 6: DE LA PROPIEDAD DE LOS PATRIMONIOS DE LA COMUNIDAD. Será de propiedad colectiva de las familias indígenas fundadoras Murui Muina, y familias adherentes Murui Muina de otros clanes y familias de otros pueblos

CAPITULO III

DE LA NATURALEZA DE LOS AFILIADOS, DERECHOS GENERALES, TERRITORIALES Y DEBERES.

ARTÍCULO 7: DE LA NATURALEZA DE LA FAMILIAS AFILIADAS A LA COMUNIDAD INDIGENA MUINA.tendra familias afiliadas así,

1. Familias afiliadas fundadores Murui Muina
2. Familias afiliadas adherentes Murui Muina de otros clanes y familias de otros pueblos.

FAMILIAS AFILIADAS FUNDADORES MURUI MUINA Y DE OTROS CLANES Y FAMILIAS DE OTROS PUEBLOS, son los indígenas quienes crearon, constituyeron, y suscribieron el acta de constitución de la comunidad indígena Muina.

FAMILIAS AFILIADAS ADHERENTES MURUI MUINA DE OTROS CLANES Y FAMILIAS DE OTROS PUEBLOS. Son todas las familias indígenas Murui Muina de otros clanes y familias de otros pueblos, que después de conocer las políticas de los fundadores(estatutos, manual de convivencia, usos y costumbres del pueblo Murui Muina libremente decidan sumarse, tendrán derecho a participar de beneficios que ingresen al interior de la comunidad . no podrán ser elegidos como autoridad del gobierno propio, GOBERNADOR, CACIQUE(ANCIANO), pues al hacerlo se perdería la gerontocracia de la autoridad tradicional autóctona del pueblo Murui Muina, podrá ocupar cargos de menor rango por sus méritos individuales podrán ser contratados sus servicios para laborar con instituciones públicas o privadas en representación de la comunidad dentro fuera de ella.

ARTICULO 8: DE LOS DERECHOS GENERALES DE LA FAMILIAS FUNDADORAS MURUI MUINA.

Familias adherentes de otros clanes y familias de otros pueblos, tendrán derecho a participar, a gozar, a usar y disfrutar de los diferentes servicios que se ofrezcan y las que lleguen a la comunidad indígena Muina.

ARTICULO 9: ADJUDICACIÓN TERRITORIAL FAMILIAR. TODAS LAS FAMILIAS FUNDADORAS MURUI MUINA. Y las familias adherentes Murui Muina de otros clanes y familias de otros pueblos que se encuentran a paz y salvo por concepto de inscripción y aporte mensual. Tendrán derecho recibir en comodato un lote del territorio colectivo con una medida de espacio para uso de carácter familiar en donde se ubicara la vivienda, el solar, zona de siembra para el autoconsumo.

ARTICULO 10: ADJUDICACIÓN DE TERRITORIO ÁREA SOCIAL. Se adjudicara y se registrara un espacio dedicado para adelantar la educación propia, construcción de escuela (institución educativa) y jardín infantil. Se adjudicara y se registrara un espacio dedicado para construir el puesto de salud y lo relacionado con la medicina tradicional, se adjudicara espacio para la construcción de la sede administrativa del gobierno indígena de la comunidad indígena Muina.

ARTICULO 11: DERECHO PROPIO JUSTIFICADA Y POR CONCEPCIÓN. A algunos fundadores perseverantes quienes en su sabiduría logran concebir gestiones generales, quienes utilizaron pecunia de su familia en el proceso que permitieron alcanzar el ámbito territorial colectivo a manera de honrar, compensar eso esfuerzos se les adjudicaran la participación en porción territorio de la comunidad. Estos espacios estarán dedicados a

UN CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HIJOS DE LA COCA, EL TABACO Y LA YUCA DULCE



creación y construcción de emprendimientos con visión empresariales de carácter particulares con responsabilidad social hacia los indígenas y que en el tiempo pasaran a hacer de sus herederos de primer nivel.

ARTICULO 12: SON DEBERES DE LOS AFILIADOS FUNDADORES MURUI MUINA Y LAS FAMILIAS ADHERENTES MURUI MUINA DE OTROS CLANES Y OTROS PUEBLOS. Cancelar la cuota de inscripción y el pago oportuno de los aportes de la cuota mensual, mediante el sistema de consignación bancaria a la cuenta de ahorro de la comunidad indígena Muina.

ARTICULO 13: SON DEBERES DE LOS AFILIADOS FUNDADORES MURUI MUINA Y AFILIADOS ADHERENTES MURUI MUINA DE OTROS CLANES Y DE OTROS PUEBLOS. Acatar las diferentes determinaciones que se tomen en el asiento del mambadero como espacio sabiduría de nuestro pueblo y que las decisiones tomadas serán protocolizadas en reuniones de asamblea general de la comunidad indígena Muina.

ARTICULO 14: DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE LOS AFILIADOS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, se pierde por

1. Retiro voluntario
2. Por exclusión

ARTÍCULO 15: DEL RETIRO VOLUNTARIO.

1. Cuando el jefe de hogar afiliado manifieste su deseo de hacerlo por escrito ante la junta directiva de la autoridad de la comunidad indígena Muina.
2. Cuando sin razones algunas, sin manifestar individuos o familias abandonen el ámbito territorial colectivo.

PARÁGRAFO PRIMERO: en ningunos de los dos casos, el jefe de hogar a quien se les a adjudicado en calidad de comodato parte del territorio colectivo pretenda vender el predio asignado, se deberá entregar formalmente a la autoridad del gobierno indígena, en el caso de mejoras el gobernador con los cabildantes se reunirán y se tomaran las decisiones pertinentes sin vulnerar los derechos de las partes permitiendo generar espacios de conciliación y de esta manera la aplicación de la justicia especial indígena del ámbito territorial propio.

ARTICULO 16: DE LA EXCLUSIÓN DE LA AFILIACIÓN Y DE LA EXPULSIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA. En la comunidad no permitiremos tener personas conflictivas por considerar un peligro para la comunidad indígena por ser un territorio pequeño en donde el sueño fue orientado a la unidad, la confianza, el respeto, la obediencia, por tal motivo en este caso se excluirá y no se permitirá la residencia a personas conflictivas por causas que a juicio de la autoridad del gobierno indígena sean consideradas graves como las siguientes.

1. No estar a paz y salvo por concepto de inscripción, aporte mensual en un término de un año
2. Haber dejado de existir a más de dos reuniones de asamblea general ordinarias u extraordinarias sin justa causa.
3. Generar confusiones en doctrinas, ideología, políticas y decisiones administrativas.
4. Generar confusiones culturales en uso de elementos espirituales, cosmogónicos adoptados como indicador para la prevención y protección espiritual de la gerontocracia del fundador.

UN CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HIJOS DE LA COCA, EL TABACO Y LA YUCA DULCE



5. Personas que sin ser autoridad del gobierno indígena realicen acciones correspondientes a la autoridad del gobierno indígena sin el consentimiento de la legítima autoridad indígena de la comunidad.
6. Haber cometido falta en contra de la moral, ética, individuos conflictivos que atenten contra los intereses de la autoridad del gobierno indígena, vulnere los intereses de los fundadores del pueblo Murui Muina y otras que la constitución y la ley lo exija.

PARÁGRAFO PRIMERO: los fundadores del pueblo Murui Muina son considerados padres espirituales de la comunidad quedaran inmune de cualquier exclusión o expulsión de la comunidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO: en casos de recuperar predios la autoridad propia con el apoyo de la guardia indígena recuperaran el predio y tomaran las decisiones pertinentes en el marco de la aplicación de la justicia especial indígena del ámbito territorial propio.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA, DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

ARTICULO 17: DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, será el espacio para reafirmar y protocolización sobre decisiones que se hayan tomado en el mambadero, indicaran a la junta directiva las directrices a seguir, el método a seguir será el sistema de vigilancia seguimiento aprobación comunitaria.

PARÁGRAFO PRIMERO: según los usos, costumbres y reafirmando nuestra particular manera de ver y actuar la vida el mambadero, es considerado espacio sagrado y espiritual, seguirá siendo el espacio de toma de decisión con sabiduría para la pervivencia de nuestra comunidad.

ARTICULO 18: DE LA JUNTA DIRECTIVA REPRESENTATIVA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, estará conformado entre la autoridad tradicional del pueblo Murui Muina, representados por el anciano y líderes indígenas con capacidad de gestión con formación académica conformada en una junta directiva denominados cabildantes. Sus acciones se basan en el presente estatutos que son nombrados por los ancianos en el mambadero y protocolizados hacia la comunidad indígena en el marco establecido por el estado. Los líderes suelen ser jóvenes que dominan bien el castellano y los códigos culturales occidentales. Funcionan como representantes de la comunidad hacia el mundo exterior y ante las autoridades competentes, están conformados por GOBERNADOR, SECRETARIO GENERAL, TESORERO, CACIQUE (ANCIANO) quienes ocuparan estos cargos según las decisiones unánimes según los usos y costumbres del pueblo Murui Muina, la duración de los cabildantes será de un año, pudiendo ser reelegidos teniendo en cuenta su liderazgo responsable, haciendo la actualización anual ante la alcaldía municipal. Son funciones de la junta directiva las siguientes actividades entre otras.

1. Ejercer la dirección administrativa de la comunidad indígena Muina
2. Estudiar, analizar las diferentes reformas de los estatutos y proponer a la asamblea para su aprobación, diligenciamiento ante las entidades y las autoridades públicas para el reconocimiento de su legalidad.
3. Elegir y facultar al gobernador para la celebración de contratos, convenios interinstitucionales o actos cuya cuantía exceda a más de veinticinco millones de pesos colombianos.
4. Establecer los reglamentos y/o manual de convivencia interno, ficha y procedimientos para incluir a afiliados adherentes quienes voluntariamente desean ser miembro de la comunidad indígena Muina.

UN CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HIJOS DE LA COCA, EL TABACO Y LA YUCA DULCE



5. Los cabildantes quedan facultada para tomar decisiones que estime conveniente para el logro del objeto social.
6. Tomar medidas correctivas a faltas leves cometidos por los afiliados según el caso aplicando la justicia propia.
7. Garantizar la autoridad y el control territorial en la comunidad indígena Muina.

ARTICULO 19: DE LAS FUNCIONES DEL GOBERNADOR DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA,

1. Responsable de revisar y dar el visto bueno a familias quienes soliciten ser miembros de la comunidad mediante una clasificación así, nivel 1, indígenas puros, nivel 2, indígenas con formación de bachillerato. Nivel 3, indígenas profesionales, realizar un análisis para evitar filtrar personas oportunistas que generen confusiones y destrucción de la comunidad.
2. Es el representante legal de la comunidad indígena Muina de la montaña.
3. Velar por el cumplimiento de los estatutos, manual de convivencia, responsable de decretar medidas y determinaciones necesarias, para la articulación, dinamización organizacional y comunitaria.
4. Será el ordenador de gastos, costos y patrimonio. Ordenador de giros, cobros y pagos que se realicen por parte de la comunidad.
5. Gestionar ante la agencia nacional de tierras para el desarrollo rural, territorios colectivos. Adjudicar territorio a cabeza de hogar con criterios de méritos y de condiciones propias del proceso.
6. Responsable de concertar con entidades, viabilizar y firmar contratos, convenios interinstitucionales.
7. Responsable de revisar, elegir, programar, y recibir entrevistas, de las hojas de vida del talento humano necesario para vincular laboralmente directa o indirectamente en parte administrativa y operativa, concertar la condición salarial, laboral de técnicos y profesionales que los proyectos vinculen al interior de la comunidad y finalmente contratar los servicios.
8. Tener control territorial y de espacios de representación en instituciones públicas y en la comunidad, elegir y recomendar y dar seguimiento a promotor de salud, técnico en salud pública, enfermeros o médicos tradicional indígena, directivos y docentes, promotor de saneamiento ambiental, técnico agropecuario entre otro.
9. Representar a la comunidad indígena Muina, judicial, extrajudicialmente, ante las autoridades públicas, ante cualquier persona jurídica natural, con la que aquellas entraren en relación lo mismo a construir apoderados judiciales y extrajudicialmente.
10. Establecer los empleos necesarios, señalar sus asignaciones, nombrar y remover las personas, que deban desempeñar en los empleos de las empresas comunitarias.
11. Someter ante la junta directiva los planes, programas y proyectos de trabajo necesario para el logro de su objeto social.
12. Todas las demás actividades lícitas que corresponda por naturaleza a su cargo y la que sea asignada por la junta directiva dentro del marco constitucional.
13. En caso de renuncia voluntaria, se convocara a una reunión extraordinaria y de forma unánime nombraran y anunciaran al sucesor.

ARTÍCULO 20: DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL, HACER LAS VECES DE SECRETARIO EN TODAS LAS REUNIONES QUE TENGA QUE VER CON LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, elaborar actas de las reuniones, autenticarlas con su firma y la del gobernador, registrarla cuando ello sea necesario en las oficinas que correspondiente. Comunicar a reuniones de la asamblea y directiva, Llevar adecuadamente el archivo

UN CAMINO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HIJOS DE LA COCA, EL TABACO Y LA YUCA DULCE



y documentos de la comunidad Indígena Muina. Contestar la correspondencia junto con el gobernador, Refrendar las actas de Asamblea y directiva. Las demás que señale la ley, los estatutos, reglamentos o la directiva.

ARTÍCULO 21: DE LAS FUNCIONES DEL TESORERO, girar por orden del gobernador los recursos financieros de la comunidad indígena, pagar a los acreedores y cobrar las deudas de los terceros para el cabildo con previa autorización del gobernador.

ARTICULO 22: DE LAS FUNCIONES DEL CACIQUE (ANCIANO), cumple el rol de la autoridad tradicional que gobierna al interior de la comunidad, es la persona mayor con prestigio, conocimientos autóctonos, habilidades en actividades tradicionales, espirituales y cosmogónicos siguen siendo consultadas en los asuntos internos de la comunidad. Su función es la de transmitir los conocimientos ancestrales de generación tras generación, pero no de conducir a su pueblo sobre lo que no debe hacer.

ARTÍCULO 23: DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA, en el primer semestre se hará por derecho propio en el segundo sábado del mes de marzo. En el segundo semestre se hará por derecho propio en el segundo sábado del mes de septiembre, en esta última se hará la elección de los cabildantes para el siguiente periodo, preferiblemente en el domicilio principal de la comunidad indígena Muina, o en el lugar expresamente se haya convocado por el gobernador, la invitación se hará mediante carta de invitación por escrito y enviado por correo electrónico o a través de llamadas telefónicas o celular para que puedan asistir en donde indicará, la fecha, hora, lugar, temas a tratar. La convocatoria debe hacerse en un lapso no menor de cinco días calendario. Además se deberá publicar mediante redes sociales. El secretario deberá levantar un acta en la cual indique la fecha, hora, lugar, tema, las decisiones tomadas, el contenido de las constancias presentadas por los concurrentes, fecha, hora de la clausura de la reunión.

ARTICULO 24: DE LAS REUNIONES DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIA. SE CONVOCARA CUANDO LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, estime conveniente, la convocatoria podrán realizarse mediante el gobernador o las dos terceras partes de la asamblea, a solicitud del fiscal o por un hecho grave, o urgente que lo amerite. Las invitaciones la deben hacer por escrito con un lapso no menor a 24 horas en el cual indique la temática, día, hora, y el lugar de la reunión.

PARÁGRAFO PRIMERO: si en una reunión de asamblea ordinaria no se obtuviese el quorum, mitad más uno para sesionar a la hora prevista la asamblea presente mediante el gobernador, convocara para una segunda vez, en los cinco días hábiles siguientes, en ellas podrán tomar decisiones validas con los asistentes presentes cuando su número no sea menor a la mitad más uno dela asamblea general. Las determinaciones de la asamblea se deberán tomar por unanimidad, aplicando el convencimiento colectivo. Salvo las excepciones que no contemplan en el presente estatuto.

CAPITULO V

DEL FISCAL Y EL ÓRGANO DE CONTROL

ARTICULO 25: DEL FISCAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, no formara parte de la junta directiva, pero podrá asistir a las reuniones cuando se le solicita con voz mas no con voto, la duración de su periodo será de un año, pero en cualquier momento podrá remover cuando se considere que sea inepto para el cargo. Son funciones del fiscal entre otros el siguiente.



1. Velar por el cumplimiento de los estatutos.
2. Velar por control económico, contable y financiero de la comunidad indígena Muina.
3. Convocar a reuniones extraordinarias a su juicio considere necesario a los miembros de la junta directiva o a la asamblea general.
4. Las actas de las reuniones de la junta directiva o de la asamblea en los cuales se toman decisiones en las que deba intervenir el fiscal, deberá contener la firma del mismo.

ARTÍCULO 26: DE LA ENTIDAD QUE EJERCERÁ LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, sería la dirección de asuntos indígenas del ministerio del interior.

CAPITULO VI

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 27: DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, únicamente se podrá disolver por las causas legales o por fuerza mayor.

ARTÍCULO 28: EN CASO DE LA DISOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA MUINA, la asamblea general nombrará un liquidador y no hará más operaciones.

ARTÍCULO 29: DE CONCLUIR LAS OPERACIONES, sin perjuicio de los artículos anteriores el liquidador procederá a concluir las operaciones sociales al tiempo de la liquidación.

ARTICULO 30: CONCLUIDA LA LIQUIDACIÓN, se convocará a una reunión de asamblea general para la distribución de los remanentes bien sea en económicamente o en especie. Entre los afiliados presentes en el momento de la liquidación, las distribuciones se harán equitativamente.

ARTICULO 31: DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO, los anteriores estatutos fueron aprobados por unanimidad en asamblea en la dirección y constituida la comunidad indígena Muina, y con valides vigente.

ARTÍCULO 31: para constancia firman **Presidente adhoc** y **secretaria adhoc** de la asamblea el día 30 del mes de noviembre del año 2015

Presidente adhoc asamblea
GILBERTO MONTAÑO
CC 6649970

Secretario adhoc asamblea
ZORAIDA LÓPEZ PINZÓN
CC 4077256

